

일련번호	12	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 기술개발제품 등 조달청 위탁구매 부적정

소 관 부 서 ↔↔↔↔지사

조 치 부 서 ↔↔↔↔지사

내 용

1. 업무 개요

↔↔↔↔지사는 소관사업 추진에 필요한 공사용 관급자재 및 기술개발제품 등을 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 K-water 「계약업무규정」 등 계약관련 법령과 내부규정에 따라 조달하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「조달사업에 관한 법률」 제12조(제3자를 위한 단가계약)에 의하면 공사가 필요로 하는 수요물자를 제조·구매 및 가공하는 등의 계약을 할 때 조달청장이 미리 정해놓은 단가로 계약을 체결 할 수 있다.

공사 사규인 「계약업무규정」 제13조(물품의 위탁구매등)에 따르면 조달기간, 가격, 품질, 공공구매 추진 등에서 유리하다고 판단되는 경우, 구매계약에 관한 사무를 조달청장에게 위탁할 수 있다.

조달청 나라장터에 등록되어있는 제품 중 1회 구매요청 금액이 1억원 미만인 물품을 구매하고자 할 때에는 '1억미만 관급자재 조달청 위탁구매시 제도개선

시행'(물순환도시처-2196, 2019.08.01.) 규격 모두를 납품 가능한 5개 업체를 선정하여 평가표에 의거 평가를 통해 제품을 최종 선정하여야 한다. 동 제도는 '24년 계약제도로써 규범력을 갖추하고자 '1억미만 물품 조달청 종합쇼핑몰 구매 가이드라인 시행'(공공조달처-9053, 2024.09.11.)에 따라 개정되어 5개 이상 업체를 선정하여 평가표에 의거 평가를 통해 제품을 최종 선정하여야 한다.

그리고 그 중 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제14조 (우선구매 대상 기술개발제품의 지정 등)에 의한 성능인증(EPC) 등 19종의 기술 개발제품을 2천만원 이상 조달청 나라장터에서 제3자 단가계약으로 구매하고자 할 때에는 ‘기술개발제품 우선구매 가이드라인 개정 시행’(제2021-7488, 2021.08.25.)에 따라 우선구매 대상자 평가표에 의거 평가위원들의 공정한 평가 절차를 통해 제품을 선정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ↔↔↔지사는 조달청 나라장터를 통해 기술개발제품과 1억원 미만
의 관급자재 등 총 4건의 물품계약을 추진함에 있어 제품 선정 절차를 이행하지
않거나 미흡하게 적용하였다.

‘22년 댐주변지원사업의 일환으로 구매한 마을방송장비과 ‘23년 읍읍천 수변 지역 소생태계 복원공사 관급자재 구매 시 1억원 미만의 물품임에도 정해진 평가표를 따르지 않고, 가격, 지역업체 여부 등의 일부 항목을 통해 임의의 평가기준으로 제품을 선정하였다.

또한, '23년 기술개발제품인 영상감시설비를 구매 시 선정평가위원회를 개최하지 않고 3개의 우수조달제품을 대상으로 단가비교를 통해 물품을 선정하였다. 그리고 '25년 공도교 교량받침 교체공사 관급자재 구매 시 선정평가위원회를 통해

물품을 선정하였으나, 위원별로 동일하여야 하는 가격점수가 일부 상이하게 평가되었다. 다만, 정정하더라도 결과에는 변동이 없는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ↔↔↔↔지사에서는 감사지적 사항을 수용하면서 1억원 미만의 관급자재에 관한 사항은 권고사항으로 판단하여 공공구매 실적 등을 고려하여 자체 평가를 통해 물품은 선정한 사항으로, 향후 관급자재 구매시 관련 가이드에 따라 절차를 준수하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ↔↔↔↔지사장은 기술개발제품 등 조달청 위탁구매 시 관련 가이드라인에 따라 구매 절차를 철저히 준수하여 업무를 처리하시기 바랍니다.

(통보)